

한국서부발전(주) 상임감사위원 징 계 요 구

제 목 서부인의 신조 실천기준 등 위반
관 련 부 서 ○○○○처 ●●●●부
조 치 부 서 ○○○○처 ●●●●부
구 분 인사관리
내 용

1. 개 요

○○발전본부 ◇◇◇◇부 ◆◆◆ 책임위원(별급2 직급)은 1993. 2. 22. 입사하여 2018. 11. 16.부터 2019. 4. 15.까지 □□발전본부 ■■■■처 ●●●●부에서 ●●●●부장으로 ●●●●부 업무를 총괄하였다.

그리고 □□발전본부 ◆◆◆◆처 ■■■■부 ♣♣♣ 차장(3직급)은 1999. 4. 26. 입사하여 2015. 12. 24.부터 2019. 12. 17.까지 □□발전본부 ■■■■처 ●●●●부에서 차장으로 근무하면서 1~10호기 석탄취급설비 현장운영 관리 업무 등을 담당하였고, ☞☞☞발전본부 ♠♠♠♠실 ♠♠부 △△△ 책임위원(별급2 직급)은 1989. 10 .10. 입사하여 2017. 6. 9.부터 2021. 12. 8.까지 □□발전본부 ■■■■처 ▲▲▲▲부에서 차장으로 근무하면서 9, 10호기 및 IGCC 석탄 상탄설비를 담당하였다. (상기 3명의 직원을 이하 “관련자들”이라 한다)

관련자들은 2018. 12. 10. □□발전본부 9호기의 석탄을 이송하는 컨베이어 벨트에서 점검 작업을 하던 용역업체 ▽▽▽▽▽ 소속 근로자가 컨베이어벨트

에 신체가 협착되어 사망하는 사고(이하 “사망 사고”라 한다) 발생과 관련하여 업무상과실치사죄의 업무상주의의무 위반을 이유로 2023. 12. 7. 유죄 판결을 받았다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

가. 관계 규정

「서부인의 신조 실천기준」(이하 “실천기준”이라 한다) 제5조 제1항에 따르면 실천기준을 위반한 임직원은 관련 법령 및 회사규정에 의하여 징계조치를 받을 수 있는데, 구체적인 실천기준은 제6조부터 제12조까지 제시되고 있다.

특히 실천기준 제8조(환경보전 및 안전사고 예방) 제2항에 따르면 임직원은 발전설비를 운영함에 있어 비합리적인 위험요소를 제거하고 작업환경 개선을 위해 노력해야 하며, 안전사고를 방지하기 위한 안전 관련 법규를 철저하게 준수하여 안전한 작업환경을 조성해야 한다.

그리고 「취업규칙」은 제10조(성실의무)에서 직원은 회사의 제규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다고 규정하고 있고, 제62조 제1항 제1호에 따라 형사상 범죄로 금고 이상의 형의 판결이 확정되었을 때는 해임할 수 있도록 하고 있으며, 제73조에 따라 직무상 의무를 위반하였거나 직무에 태만할 때, 회사의 체면 또는 신용을 손상시켰을 때, 고의 또는 중대한 과실로 인하여 회사에 손해를 끼쳤을 때 등 총 9가지 경우에 해당하면 징계하도록 하고 있다.

나. 「취업규칙」 제62조 제1항 제1호에 따른 해임과 관련된 판례

우리 회사와 마찬가지로 취업규칙에서 형사상 범죄로 금고 이상의 형의 판결이 확정되었을 때는 해임할 수 있도록 하고 있는 ▼▼▼▼▼(주)가 노동조

합비 횡령으로 집행유예가 선고된 노조간부를 해임한 것이 정당하다는 판례(서울행정법원2019.12.20.선고 2019ㄹㄹㄹㄹㄹㄹ, 단체협약 상 금고 이상의 형을 선고받은 경우에 당연면직사유로 하고 있는 (주)HHHHH가 집행유예 판결을 받은 직원을 면직처리한 사례(서울고등법원 2020.4.16. 선고 2019ㄹㄹㄹㄹㄹㄹ) 등 최근 판례에 따르면 ‘금고 이상의 형을 받았을 때’는 금고 이상의 실형을 받았을 때로 한정하여 해석할 것이 아니고 ‘집행유예를 받았을 때’도 포함하는 것으로 해석하고 있다.

다만 법원은 일관되게 사용자가 일방적으로 근로관계를 종료시키는 것으로 볼 수 있는 경우에는 그 명칭이나 절차에 관계없이 실질적으로 ‘해고’에 해당하므로 「근로기준법」에 따른 해고제한 규정, 즉 같은 법 제23조 제1항의 ‘정당한 이유’가 있어야 한다고 판시하고 있다.

따라서 해고 또는 해임은 사회통념상 고용관계를 계속할 수 없을 정도로 근로자에게 책임 있는 사유가 있는 경우에만 행하여져야 그 정당성이 인정되는 것이고, 이는 당해 사용자의 사업의 목적과 성격, 사업장의 여건, 당해 근로자의 지위 및 담당직무의 내용, 비위행위의 동기와 경위, 이로 인하여 기업의 위계질서가 문란하게 될 위험성 등 기업질서에 미칠 영향, 과거의 근무태도 등 여러 가지 사정을 종합적으로 검토하여 판단하여야 한다.(대법원2003.7.8.선고 2001ㄹㄹㄹㄹㄹㄹ 등)

다. 업무상주의의무 위반 관련 법원 및 노동위원회의 판례

업무상주의의무 위반에 따른 해고와 관련한 법원 및 노동위원회의 판례를 살펴보면 대법원은 근로자가 크레인 작업 도중 업무상주의의무를 위반하여 수리 작업을 하고 있던 용역업체 소속 직원을 사망하게 한 사건에서 해당 사고는 근로자의 전적인 과실에 의하여 발생한 것이 아니라 회사의 안전관리 소홀 및 다른 직원 및 피해자의 중대한 과실이 경합되어 발생한 것이므로, 해당 사고를 이

유로 근로자를 해고한 것은 그 정도가 지나쳐 재량의 범위를 일탈한 것이거나
형평의 원칙에 어긋난 것이기 때문에 해고를 무효로 판결한 바 있다. (대법원
1997. 5. 23. 선고 97다22414호)

또한 노동위원회는 안전관리담당자인 근로자가 안전조치에 대한 관리·감독
의무를 다하지 않아 사망사고가 발생하였다는 이유로 징계해고 된 사건과 관련
하여, 사망사고 발생 당일 근로자가 휴가 중으로 안전사고 발생에 대해 긴급대
처를 할 수 없었던 상황이었고, 근로자는 재직기간 동안 성실히 근무하여 어떠
한 비위행위나 징계 전력이 없는 점 등을 종합적으로 고려해 볼 때 징계처분 중
가장 중한 처분인 징계해고는 사유에 비하여 과도한 처분으로 부당 해고로 판결
한 바 있다.(중양2009. 2. 22.)

반면, ① 상시 화약류를 취급하는 공장의 금연구역에서 흡연한 것을 사규
위반이라는 이유로 징계해고한 경우(대법원 1991. 8. 27. 선고 91다22414호 판결),
② 화학제품 제조업체의 화재폭발 위험성이 큰 작업현장에서 야간근무 중 음주
를 한 행위를 이유로 징계해고한 경우(1998. 09. 15., 중노위 98노1234호) 등 사고의
위험이 높은 사업장에서 근로자들이 안전사고 발생의 방지를 위한 회사의 사규
및 절차에 대한 위반 행위에 대해서는 이를 중대한 비위로 보아 해고의 정당성
을 인정한 판례도 있다.

이상의 사례를 종합하여 보면 법원 및 노동위원회는 산업재해 발생 위험이
높은 사업장에서 근로자들이 온전히 본인의 고의 또는 과실로 안전사고 예방에
관한 규정 등을 위반한 경우 대체로 이를 중대한 비위로 보아 해고의 정당성을
인정한 사례가 있으나, 산업재해가 근로자의 주의의무 위반만으로 발생한 것이
아니라 회사나 상급자의 관리책임도 함께 존재하는 경우, 근로자의 주의의무 위
반이 고의가 아닌 과실로 인한 것인 경우 등의 사정이 있다면, 업무상 주의의무

를 위반한 근로자만을 해고하는 것은 그 양정이 지나쳐 부당하다는 입장을 보이고 있는 것으로 판단한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2018. 12. 10. □□발전본부 9호기의 석탄을 이송하는 컨베이어벨트에서 점검 작업을 하던 용역업체 ∇∇∇∇∇∇ 소속 근로자가 컨베이어벨트에 신체가 협착되어 사망하는 사고가 발생하였으며, 이 사고와 관련하여 사고 당시 □□발전본부 ○○○○부장이었던 ◆◆◆, □□발전본부 ○○○○부 차장이었던 ♣♣♣, □□발전본부 ▲▲▲▲부 차장이었던 △△△은 업무상과실치사죄의 업무상 주의의무 위반을 이유로 금고 10개월(◆◆◆), 금고 6개월(♣♣♣, △△△)의 형을 2년간 유예하는 대법원 확정 판결을 받았다. (대법원 2023.12.7. 선고 2023○○○○○○)

금고 이상의 형이 확정됨에 따라 징계권자는 관련자들에 대하여 「취업규칙」 제62조 제1항 제1호에 따라 해임할 수 있고, 제73조 각호에 해당하는 경우 징계하여야 한다.

대상자 의견 및 검토 결과

○○발전본부 ◆◆◆ 책임위원은 2018. 11. 16. ○○○○부장으로 보직 발령을 받고 업무를 파악하고 있던 중 발령 받은지 한 달도 안된 시점에 사고가 발생했으며, 약 30년 간의 회사 생활 동안 어떠한 비위행위나 징계 전력도 없었으며 성실히 근무한 공적을 인정 받아 2003년과 2010년에는 사장상을 받았으며 2015년에는 국가품질명장으로 선정되는 등 충실히 회사생활을 해왔다는 의견을 제시하였다. 또한 사망사고 발생을 계기로 안전의식을 재무장하고자 2023년에 산업안전지도사 국가자격을 취득하기도 하였으며 선처를 호소하였다.

☘☘☘발전본부 △△△ 책임위원 역시 30년이 넘는 회사생활 동안 어떠한 비위행위나 징계 전력도 없었으며 열정적으로 일해 온 결과 사장상 4회, 산업통상자원부 장관상 1회 등 많은 포상을 받았다고 하였다. 또한 현장 안전 개선을 위해 남다른 노력을 기울여 왔으며 ‘낙탄청소형 스마트 로봇’ 등을 개발해 설치한 사례들을 제시하며 선처해 줄 것을 호소하였다.

□□발전본부 ♣♣♣ 차장은 입사 후 지금까지 맡은 바 업무를 성실히 수행하여 왔고, 원만한 직장생활을 해왔으며 한 번도 징계를 받은 적이 없었다는 의견을 제시하면서 상사 및 동료 385명이 작성한 선처를 호소하는 탄원서를 제출하였다.

관련자들의 의견과 유사 판례, 징계요건 및 양정을 종합적으로 검토해 보면 사망 사고는 관련자들의 주의의무 위반만으로 발생한 것이 아니라 회사나 상급자의 관리책임도 함께 존재하는 경우이며, 주의의무 위반이 고의가 아닌 과실로 인한 것으로 봄이 타당하다.

또한 사회통념상 고용관계를 계속할 수 없을 정도로 관련자들과 회사 간의 신뢰관계가 상실되었다고 보기도 어렵다.

그러나 사망 사고 발생으로 인해 사회적으로 큰 파장이 있었고, 그 결과 회사의 체면 또는 신용에 큰 손상이 있었던 점은 부인할 수 없는 바 해임사유에는 이르지 못한다 하더라도 중징계는 불가피하다고 판단한다.

징계요구 양정

관련자들의 행위는 서부인의 신조 실천기준 제8조(환경보전 및 안전사고 예방) 및 취업규칙 제10조(성실의무) 제1항을 위반한 것으로서 취업규칙 제73조 제2호의 징계사유에 해당한다. 사망 사고 발생으로 우리 회사의 명예 및 공신력에 큰 손

상이 있었으므로 관련자들의 비위 행위의 정도는 중하다고 보아야 하나 고의로 업무상 주의의무를 다하지 않았다고 할 수는 없다. 따라서 「징계양정 요구에 관한 기준」 제3조(징계양정요구기준) 제1항 등에 따라 정직에 해당하는 중징계 처분을 하는 것이 타당하다고 판단한다.

조치할 사항

○○○○처장은 「인사관리규정」의 징계절차에 따라 관련자들을 징계처분(정직) 하시기 바랍니다.(징계요구)

관 련 자

소 속	직 급	성 명	관리기간	귀책사유	조 치
◎◎발전본부 ◇◇◇◇부	별급2	◆◆◆	2018.11.16. ~ 2019.4.15.	회사의 체면 또는 신용을 손상시켰을 때 등	징계 (정직)
♣♣♣발전본부 ♠♠♠실 ♡♡부	별급2	△△△	2017.6.9. ~ 2021.12.8.		
□□발전본부 ◆◆◆◆처 ■■■■부	3	♣♣♣	2015.12.24. ~ 2019.12.17.		